

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

Datovou schránkou

V Ospělově dne 25. srpna 2026

SPISOVÁ ZNAČKA	18 A 17/2026
ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÁ	primárně Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV; subsidiárně Policie České republiky – Policejní prezidium České republiky
PŘEDMĚT PODÁNÍ	Naléhavé důkazní doplnění žaloby – nové listiny Policie ČR a státního zastupitelství ze dnů 20.–24. srpna 2026; bez změny žalované, žalobního petitu a skutkového jádra žaloby

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

NOVÉ ÚŘEDNÍ DŮKAZY Z 20.–24. SRPNA 2026 POTVRZUJÍ, ŽE NAPADENÝ STAV NEBYL ODSTRANĚN

ŽALOBCE NEŽÁDÁ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ. ŽÁDÁ NALÉHAVÉ PROJEDNÁNÍ VĚCI. KE DNI 25. 8. 2026 NENÍ ŽALOBCE ZNÁMO, ŽE BY V NÁSLEDUJÍCÍCH 30 DNECH BYLO VE VĚCI NAŘÍZENO JEDNÁNÍ, ZATÍMCO NOVÉ LISTINY DOKLÁDAJÍ POKRAČUJÍCÍ KONTROLNÍ KRUH UVNITŘ POLICIE ČR A ÚBYTEK HISTORICKÉ DŮKAZNÍ ZÁKLADNY.

I. Procesní vymezení a návaznost na podání ze dne 2. srpna 2026

Žalobce navazuje na své další důkazní doplnění ze dne 2. srpna 2026. Tímto podáním nemění žalovanou, žalobní petit ani skutkové jádro žaloby. Předkládá pouze následné úřední listiny, které vznikly po posledním doplnění a které podle žalobce objektivizují a zesilují již uplatněné tvrzení: postup NCOZ nebyl napraven následnými kontrolními prostředky a chybějící odborné a skutkové posouzení nebylo dodatečně nahrazeno přezkoumatelným výsledkem.

Procesní poznámka ke společnému podání: s ohledem na totožný okruh nových příloh a na skutečnost, že věci sp. zn. 18 A 17/2026 a 18 A 23/2026 jsou vedeny u Městského soudu v Praze v témže soudním oddělení 18 A, zasílá žalobce obě dnešní doplnění společně v jedné datové zprávě. Společné listinné přílohy jsou proto přiloženy pouze jednou; žalobce žádá, aby byly založeny a zohledněny v obou označených soudních spisech.

Podání ze dne 2. srpna 2026 již soudu doložilo, že NCOZ dne 1. června 2026 potvrdila nezahájení úkonů trestního řízení, absenci odborného stanoviska, absenci záznamu o věcném vyhodnocení a založení věci ad acta; ředitel NCOZ dne 15. června 2026 následně odmítl tento postup přehodnotit. Nové listiny z 20.–24. srpna 2026 neodstraňují tento deficit. Naopak ukazují, že ani navazující policejní kontrolní mechanismus nevytvořil jeden nestranný, dokumentovaný a přezkoumatelný výsledek.

II. Tři nové policejní důkazy

1. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje dne 20. srpna 2026 v č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR popsalo stav historické metodické dokumentace OKTE Frýdek-Místek. Z předložených listin podle žalobce plyne zásadní napětí mezi tvrzením o nedostupnosti či neexistenci části požadovaných historických SOP a dalších písemných podkladů, tvrzením o používání ENFSI/UNODC a údaji o skartaci části dokumentace z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek.

2. Kriminalistický ústav dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že mu není známo žádné pochybení a že kontrola znalecké činnosti probíhá průběžně. Současně však odmítl povinnost na podnět žalobce přezkoumávat odborné znalecké postupy a oznámil, že další podání v téže věci bez nových relevantních skutečností bude zakládat bez vyřízení.

3. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 24. srpna 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, podmínil nadřízený přezkum předchozím obligatorním prošetřením podle § 97 zákona o Policii České republiky u věcně příslušného Kriminalistického ústavu.

Výsledkem je nový a pro toto řízení významný stav: Kriminalistický ústav tvrdí, že požadovaný odborný přezkum provést nemusí, zatímco nadřízený kontrolní útvar Policejního prezidia tvrdí, že bez předchozího prošetření KÚ nemůže přejít k nadřízenému přezkumu. To podle žalobce není náprava postupu NCOZ, ale další důkaz neúčinnosti následné kontrolní cesty.

III. Přímý vztah nových listin k napadenému postupu NCOZ

Nové listiny mají přímý důkazní vztah k tomu, co je již předmětem žaloby. NCOZ původní podněty věcně neprověřila a podle svého sdělení si nevyžádala odborné stanovisko ani posudek. Přitom jádrem podnětů byly právě odborně ověřitelné otázky: historické SOP jednotlivých OKTE, reprezentativnost vzorku, homogenizace, zacházení s THC a THCA, dekarboxylace, nejistota měření, způsob vyjádření výsledku a kontrola správnosti znaleckých postupů.

Nynější vývoj potvrzuje, že tyto otázky nebyly triviální ani zjevně bezpředmětné. Po aktivaci dalších policejních mechanismů vznikly nové úřední listiny, které samy otevírají otázky dostupnosti historických metodických podkladů, používání ENFSI/UNODC, kontroly jednotlivých OKTE a zachování dokumentace. To je podle žalobce významné pro posouzení, zda NCOZ mohla bez odborného podkladu a bez přezkoumatelného záznamu uzavřít, že není důvod podněty dále prověřovat.

Žalobce netvrdí, že nové listiny samy dokazují trestní odpovědnost konkrétní osoby. Tvrdí něco procesně užšího: podstatné odborné otázky byly objektivně způsobilé k prověření a jejich skutečné prověření nelze nahradit založením podání bez úkonů a bez odborného podkladu.

IV. Dekarboxylace THCA na Δ9-THC zůstává bez jednoznačné odpovědi

Jedním z ústředních odborných bodů, které NCOZ neopatřila odborným stanoviskem, je otázka, zda policejní znalecké pracoviště při analýze smí tepelným působením změnit chemický stav vzorku dekarboxylací THCA na Δ9-THC a následně takto získanou hodnotu použít jako důkaz o obsahu THC v původně zajištěném materiálu, aniž je ve výsledku transparentně oddělen původní Δ9-THC od THC vzniklého laboratorní transformací.

Žalobce tuto otázku neklade soudu proto, aby soud nahrazoval znalce. Její význam pro toto řízení je procesní: jde o konkrétní odborně ověřitelnou otázku, na kterou NCOZ nevyžádala odborné stanovisko a nevytvořila přezkoumatelný záznam, jak ji vyhodnotila. Nové policejní listiny z 20. srpna 2026 zároveň ukazují, že historická metodická dokumentace není samozřejmým, jednotně doloženým a bezrozporným základem.

V. Skartace části historických kontrolních podkladů mění naléhavost dokazování

Z nových listin KŘP Moravskoslezského kraje vyplývá také údaj o skartaci části spisů týkajících se metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek. Žalobce z této skutečnosti bez dalšího nedovozuje nezákonnost skartace. Její důkazní význam je však zásadní: část historické kontrolní stopy již podle úředních listin není k dispozici.

Čas proto není neutrální. Každé další běžné skartační, archivační či mazací opatření může zmenšit možnost zpětně ověřit, jaké SOP a kontrolní mechanismy byly v rozhodných letech skutečně používány. Tato okolnost posiluje potřebu naléhavého soudního projednání a rychlého zajištění úplného správního a policejního spisu relevantního k žalovanému zásahu.

VI. Vyřízení MSZ v Praze ze dne 20. srpna 2026 neodstraňuje absenci prověření

Městské státní zastupitelství v Praze dne 20. srpna 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, uzavřelo, že podatel neposkytl žádný reálný podklad pro požadované prověření a že nebyly dány skutečnosti svědčící pro důvodné podezření z trestněprávně relevantního jednání konkrétní osoby.

Pro toto soudní řízení je podstatné, že uvedené vyřízení samo podrobně rekapituluje, že NCOZ v roce 2026 potvrdila absenci záznamu o vyhodnocení a absenci vyžádaných odborných stanovisek či posudků. Vzniká proto otázka, kterou žalobce již dne 24. srpna 2026 předložil VSZ v Praze k přezkumu: jak lze uzavřít, že neexistuje „reálný podklad“ pro prověření, jestliže právě NCOZ k odbornému jádru podnětů žádný odborný podklad neopatřila a následně policejní listiny nyní potvrzují existenci konkrétních metodických a evidenčních nejasností.

Žalobce tuto listinu nepředkládá proto, aby Městský soud v tomto řízení přezkoumával postup státního zastupitelství. Předkládá ji pouze jako další následný důkaz, že kontrolní a dohledové prostředky dosud nevedly k odstranění stavu namítaného proti NCOZ.

Další následnou skutečností je vyrozměnění MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31. Je významné tím, že MSZ posoudilo podání žalobce ze dne 15. 6. 2026 odlišně od svého vlastního vyrozměnění ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18: dne 17. 6. samo dovodilo, že žalobce požaduje přezkoumání postupu NCOZ příslušným státním zástupcem, a podání včetně příloh postoupilo svému úseku kriminality speciálních subjektů; dne 24. 8. však tento úsek působnost státního zastupitelství neshledal a podklady vrátil. Žalobce proto dne 25. 8. 2026 požádal VSZ v Praze o přezkoumání tohoto vyřízení podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., současně jako o doplnění dohledové věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Ani tyto listiny nejsou předkládány k samostatnému soudnímu přezkumu postupu státního zastupitelství, nýbrž jako další následný důkaz, že přezkum postupu NCOZ dosud nevedl k jednomu věcnému, odborně podloženému a přezkoumatelnému výsledku.

VII. Nový uzavřený kontrolní kruh potvrzuje pokračování účinků zásahu

Podání ze dne 2. srpna 2026 popsalo historický i současný kruh Policejní prezidium – státní zastupitelství – policejní útvar. Vývoj do 24. srpna 2026 tento mechanismus ještě zpřesňuje:

- NCOZ neopatřila odborné stanovisko a nevytvořila přezkoumatelný záznam věcného vyhodnocení;
- KÚ potvrdil svou metodickou, odbornou a kontrolní roli, ale požadovaný odborný přezkum odmítá jako svou povinnost;
- Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia podmiňuje svůj nadřízený přezkum předchozím prošetřením KÚ;
- část historické kontrolní dokumentace je podle nových úředních listin již skartována;

- státní zastupitelství současně uzavírá, že pro prověření nebyl předložen reálný podklad.
- MSZ dne 17. 6. 2026 samo kvalifikovalo podání ze dne 15. 6. 2026 jako požadavek na přezkum NCOZ, avšak jeho specializovaný úsek dne 24. 8. 2026 působnost státního zastupitelství neshledal a podklady vrátil;

Tento souběh podle žalobce podporuje původní žalobní tvrzení, že dostupné prostředky nevedou k jednomu věcnému, odborně podloženému a přezkoumatelnému výsledku. Účinky napadeného postupu tak nebyly odstraněny.

VIII. Naléhavost projednání

Žalobce výslovně nežádá veřejné projednání. Žádá naléhavé projednání věci.

Ke dni 25. srpna 2026 není žalobci známo, že by v následujících 30 dnech bylo ve věci nařízeno jednání. Současně probíhá pěstební rok 2026, trvá právní nejistota týkající se způsobu zjišťování obsahu THC a nově je úředně doloženo, že část historické kontrolní dokumentace již byla skartována. Žalobce proto žádá, aby soud nový vývoj zohlednil při posouzení naléhavosti věci a dalšího procesního postupu.

Naléhavost není odvozována pouze od subjektivního zájmu žalobce na rychlosti řízení. Vyplývá také z objektivního rizika zmenšování důkazní základny a z toho, že samotné policejní kontrolní orgány se nyní liší v tom, kdo má požadovaný přezkum vůbec provést.

IX. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést zejména následující nové listinné důkazy:

1. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně jeho příloh vztahujících se k metodické dokumentaci, metodicko-odborným výjezdům a skartačním údajům.
2. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
3. Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
4. Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.
5. MSZ v Praze, č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 20. 8. 2026, pouze jako následný důkaz trvání a neodstranění namítaného stavu, nikoli jako předmět soudního přezkumu v této věci.
6. Žádost VSZ v Praze o přezkum vyřízení MSZ ze dne 24. 8. 2026, sp. zn. 1 VZN 1678/2026, pouze k doložení dalšího využití dostupné kontrolní cesty a nových důkazních otázek.
7. MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31 – vyrozměnění o vrácení podání ze dne 15. 6. 2026.
8. Důrazná žádost VSZ v Praze ze dne 25. 8. 2026 o přezkoumání vyřízení MSZ v Praze č. j. 2 KZN 683/2026-31 podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., současně mimořádně naléhavý dodatek k dohledové věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026.

Žalobce současně navrhuje, aby soud podle potřeby vyžádal od žalované úplné spisové podklady vztahující se k vyřízení NCOZ ze dne 1. 6. 2026 a 15. 6. 2026 a k navazujícímu policejnímu přezkumu, zejména v rozsahu umožňujícím ověřit, zda bylo k odbornému jádru podnětů opatřeno jakékoli odborné stanovisko, záznam, interní analýza nebo jiný přezkoumatelný podklad.

X. Procesní návrh

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

1. založil toto podání a označené nové listiny do spisu sp. zn. 18 A 17/2026;
2. posoudil je jako následné důkazy trvání účinků již žalovaného zásahu, nikoli jako rozšíření žaloby o nový zásah jiných orgánů;
3. při dalším dokazování zohlednil rozpor mezi absencí odborného podkladu u NCOZ a následným vznikem konkrétních policejních metodických a kontrolních otázek;
4. zohlednil nově doložený úbytek historické kontrolní dokumentace při rozhodování o naléhavosti dalšího procesního postupu;
5. věc naléhavě projednal. Žalobce tímto výslovně nežádá veřejné projednání jako samostatný procesní požadavek.

Žalobce nadále trvá na dosud uplatněném žalobním petitu v jeho posledním znění.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně příloh.
2. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
3. Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
4. Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.
5. MSZ v Praze, č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 20. 8. 2026.
6. Žádost VSZ v Praze o přezkum vyřízení MSZ ze dne 24. 8. 2026, sp. zn. 1 VZN 1678/2026.
7. MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31 – vyrozumění o vrácení podání ze dne 15. 6. 2026.
8. Důrazná žádost VSZ v Praze ze dne 25. 8. 2026 o přezkoumání vyřízení MSZ v Praze č. j. 2 KZN 683/2026-31 podle § 16a odst. 7, současně doplnění dohledu sp. zn. 1 VZN 1678/2026.